

1500340-09.2018.8.26.0366

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KLEMERSON OLIVEIRA DE SOUZA

Juiz de Direito: Dr. ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Vistos.

KLEMERSON OLIVEIRA DE SOUZA foi denunciado como incurso nas sanções do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, por fatos supostamente ocorridos em 31/07/2018.

A denúncia foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, Mongaguá - SP - cep 11730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500340-09.2018.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500340-09.2018.8.26.0366

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KLEMERSON OLIVEIRA DE SOUZA

Juiz de Direito: Dr. ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Vistos.

KLEMERSON OLIVEIRA DE SOUZA foi denunciado como incurso nas sanções do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, por fatos supostamente ocorridos em 31/07/2018.

A denúncia foi recebida 01/08/2018 e o réu regularmente citado (fls. 33/35).

Houve apresentação de resposta à acusação.

Após isto o feito prosseguiu com a fase instrutória.

Ao final da instrução, o delito imputado ao réu na inicial acusatória foi desclassificado para aquele capitulado no art. 28, da Lei 11343/06 (fls. 93/95).

Proposta transação penal, nos termos do art. 76, da Lei 9099/95, pelo Ministério Público de frequência a curso educativo sobre os malefícios da droga pelo período de 2 (dois) meses, até o presente momento não há informações se o réu cumpriu a condição imposta.

Portanto, com a desclassificação operada, a acusação existente é exclusivamente da prática do crime do artigo 28 da Lei de Drogas.

Ocorre que entre o recebimento da denúncia (01/08/2018) e a presente data já transcorreu o prazo de 02 (anos) de prescrição a que alude o artigo 30 da Lei n.º 11.343/06, sem qualquer outro marco interruptivo ou suspensivo.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 61, do Código de Processo Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de KLEMERSON OLIVEIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c artigo 30, da Lei 11.343/06, arquivando-se e anotando-se.

Atualize-se o histórico de partes. Oficie-se ao IIRDG informando a extinção da punibilidade.

A ciência ao MP será dada automaticamente por comando cadastrado nesta sentença.

Expeça-se certidão de honorários ao defensor nomeado através do convênio OAB/DPE.

Com o retorno, se o caso, certifique-se o trânsito em julgado, ante a evidente falta de interesse recursal da parte passiva.

Sem custas.

Após, arquivem-se.

P. I. C.

Mongaguá, 01 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA